

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת

אליהו ברוכי
משה גפני
יעקב אשר
יצחק פינדרוס
ינון אזולאי
נעמה לזימי
ישראל אייכלר
חוה אתי עטייה
אושר שקלים
ארז מלול
יונתן מירסקי
אברהם בצלאל
משה רוט
סימון מושיאשוילי
לימור סון הר מלך
סימון דוידסון
אוהד טל
ולדימיר בליאק
מיכל שיר סגמן
רם בן ברק
יוראי לחב הרצנו
צביקה פוגל

4111/25/פ

הצעת חוק חופשה שנתית (תיקון – אי-קיוז ימי חופשה למתנדב במסגרת כוחות הביטחון וההצלה בשעת חירום), התשפ"ד–2023

תיקון סעיף 4 1. בחוק חופשה שנתית, התשי"א–1951¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 4(ב), אחרי פסקה (8) יבוא :

¹ ס"ח התשי"א, עמ' 234.

"(9) התנדבות במסגרת כוחות הביטחון וההצלה או במסגרת גוף הצלה, בתקופת תוקפה של החלטה על שעת חירום; לעניין זה –

"גוף הצלה" – כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה, התשל"א-1971;²

"החלטה על שעת חירום" – כל אחת מאלה:

(1) הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951;³

(2) הוצאת צו הקורא ליוצאי צבא להתייצב לשירות מילואים לפי סעיף 8 לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008;⁴

(3) הכרזה על אירוע חירום אזרחי לפי סעיף 90ב לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971;

"כוחות הביטחון וההצלה" – כהגדרתם בחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000.⁵

תיקון סעיף 5 2. בסעיף 5(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (7) יבוא:

"(8) הימים שבהם התנדב העובד כאמור בסעיף 4(ב)(9)."

תיקון חוק הביטוח 3. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995,⁶ אחרי סעיף 376 יבוא:

הלאומי

"תגמול למעסיק של 376א. (א) המוסד יעביר למעסיק של העובד תגמול על עובד המתנדב בשעת הימים שבהם נעדר העובד מעבודתו לצורך חירום התנדבות כאמור בסעיף 4(ב)(9) לחוק חופשה שנתית.

(ב) אוצר המדינה ישפה את המוסד על ההוצאות שהוצאו לצורך ביצוע הוראות סעיף זה."

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.

³ ס"ח התשי"א, עמ' 78.

⁴ ס"ח התשס"ח, עמ' 502.

⁵ ס"ח התשס"א, עמ' 58.

⁶ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

דברי הסבר

מדינת ישראל מתמודדת בימים אלו ובזמני שיגרה וחירום באתגרים ביטחוניים גדולים בחזית ובעורף. עמותות וארגוני המתנדבים המסייעים לכוחות צה"ל והמשטרה בחזית ובעורף בטיפול בנפגעים, בטיפול בנרצחים, בחיזוק חוסן העורף וכדומה הם חלק בלתי נפרד מהכוח המלחמתי של המדינה ומעניקים סיוע משמעותי למערך החירום והתמודדות בשעת אסון.

לפי סעיף 5(א) לחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951 (להלן – חוק חופשה שנתית), ימים שבהם שירת עובד במילואים לפי חוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, אינם מובאים במניין ימי החופשה של העובד.

מוצע לתקן את הסעיף האמור ולקבוע הסדר דומה לגבי מתנדבים במסגרת כוחות הביטחון וההצלה או במסגרת גוף הצלה. על פי המוצע הימים שבהם מתנדב כאמור לא הגיע לעבודתו בשל התנדבותו בתקופה שבה הוכרז על מצב מיוחד בעורף, הוצאו צווים לפי סעיף 8 לחוק שירות מילואים, התשס"ח-2008, או הוכרז אירוע חירום אזרחי – לא יקוזזו מימי החופשה שלו. כמו כן, מוצע לתקן את סעיף 4 לחוק חופשה שנתית לעניין עובד זמני בשכר, כך שלא יראו את הימים שבהם התנדב כאמור כהפסקה בעבודה. עוד מוצע כי המוסד לביטוח הלאומי יעביר למעסיק תגמול עבור אותם הימים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ד בכסלו התשפ"ד (27.11.2023)